

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО»

Институт экономики
Кафедра финансов и кредита

Отчет
по дисциплине «Справочные информационные системы»

Выполнил студент:

3 курс, группа 3524Б6ЭКэп1,
Сомов Н.В.

Проверил: к.э.н. Рокунова О.В.

Нижний Новгород,
2026

Поиск документов в справочных правовых системах КонсультантПлюс и ГАРАНТ (задание 3.3)

По каждому из восьми вопросов документы с ответом найдены в двух системах: КонсультантПлюс (некоммерческая интернет-версия, <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi>) и ГАРАНТ (интернет-версия, <https://ivo.garant.ru>). Поиск вёлся Быстрым поиском по формулировке вопроса с последующим отбором нормативных документов в разделе «Законодательство».

Работа выполнена в двух версиях системы. Поиск документов и фрагменты текстов с ответами взяты из некоммерческой интернет-версии КонсультантПлюс: в ней доступен полный объём нормативных актов и писем ведомств. Закладки и папки созданы в авторизованной системе «КонсультантПлюс: Студент» (student2.consultant.ru) — она работает под учётной записью пользователя, поэтому в ней доступны Избранное, закладки, папки и документы на контроле. В интернет-версии ГАРАНТа комплект документов ограничен, поэтому по ней приводятся результаты поиска.

Задание 1. Можно ли получить социальный налоговый вычет по расходам на лечение, если отсутствует рецепт на покупку лекарства, выданный врачом?

Поиск в системе КонсультантПлюс.

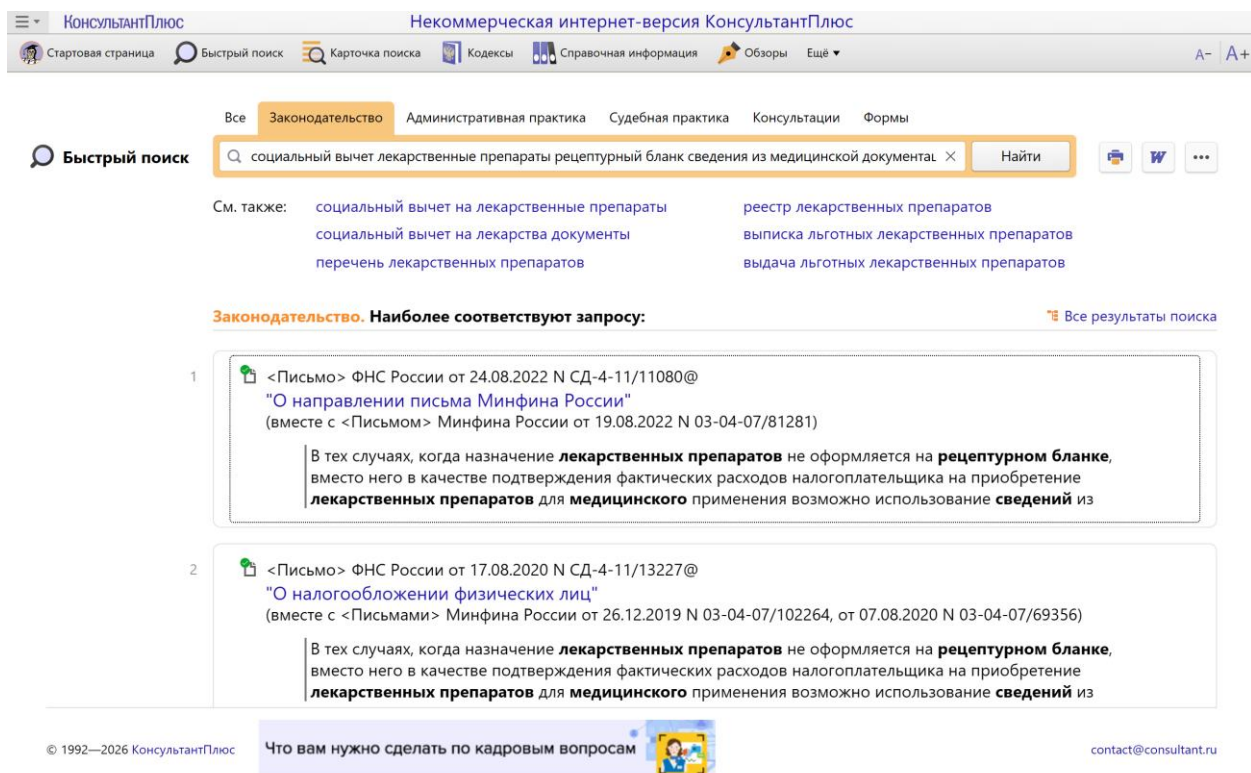


Рис. 1.1. КонсультантПлюс. Результат поиска в разделе «Законодательство»

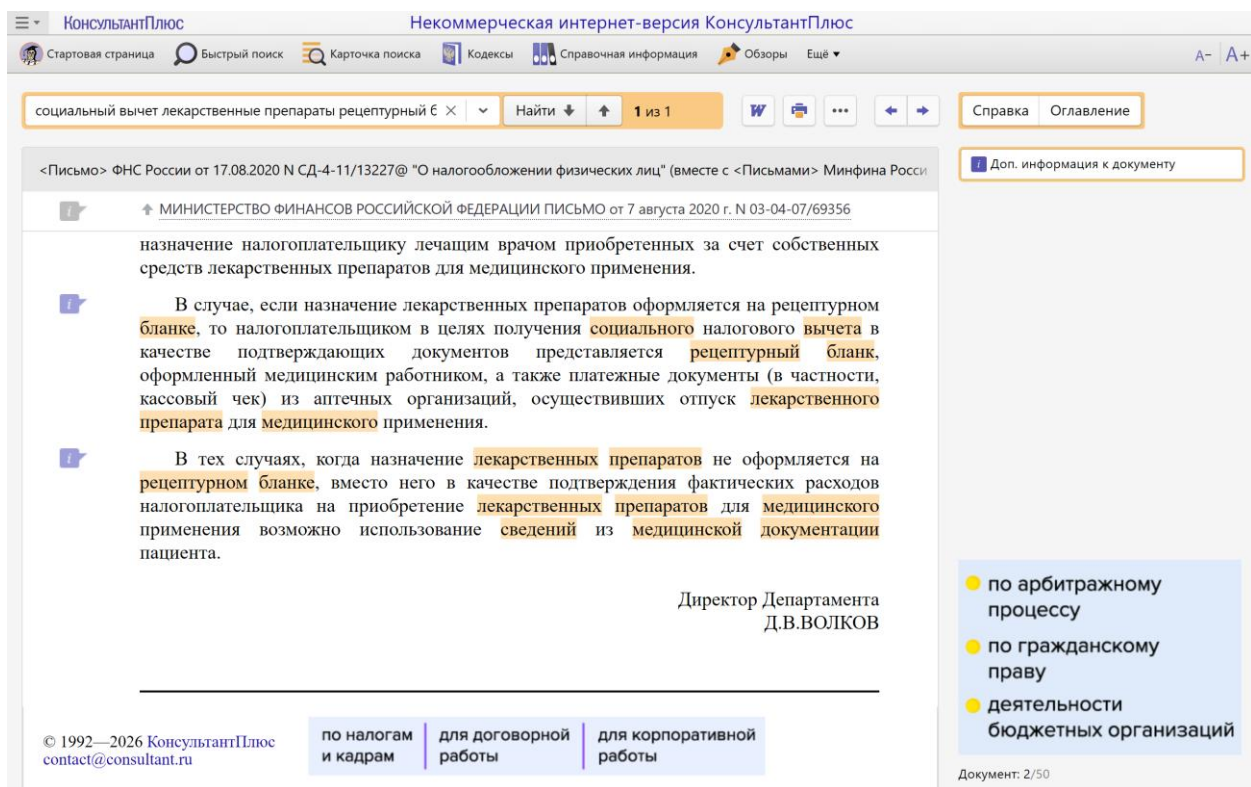


Рис. 1.2. КонсультантПлюс. Найденный документ

Найденный документ: <Письмо> ФНС России от 17.08.2020 N СД-4-11/13227@ «О налогообложении физических лиц» (вместе с <Письмами> Минфина России). Информационный банк «Российское законодательство (Версия Проф)».

Фрагмент документа с ответом на вопрос:

«...без учета иных установленных условий в целях получения социального налогового вычета требуется, чтобы лекарственные препараты для медицинского применения были назначены налогоплательщику лечащим врачом, а также приобретены налогоплательщиком за счет собственных средств. Для реализации своих прав налогоплательщиком могут быть представлены любые документы, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и подтверждающие назначение налогоплательщику лечащим врачом приобретенных за счет собственных средств лекарственных препаратов для медицинского применения, а также произведенные расходы.

При этом сообщаем, что в случае, если в установленном порядке назначение лечащим врачом лекарственных препаратов оформляется с использованием рецептурных бланков, то налогоплательщиком в целях получения социального налогового вычета в качестве подтверждающих документов представляется любой такой рецептурный бланк, оформленный медицинским работником, а также платежные документы (в частности, кассовый чек) из аптечных организаций...»

«В тех случаях, когда назначение лекарственных препаратов не оформляется на рецептурном бланке, вместо него в качестве подтверждения фактических расходов налогоплательщика на приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения возможно использование сведений из медицинской документации пациента.»

Ответ. Да, вычет получить можно. Обязательным является не сам рецептурный бланк, а факт назначения лекарственного препарата лечащим врачом. Если назначение по установленному порядку оформляется на рецептурном бланке, представляется этот бланк вместе с платёжными документами из аптеки. Если же назначение на бланке не оформляется, вместо рецепта расходы подтверждаются сведениями из медицинской документации пациента — Минфин и ФНС прямо допускают это в приведённом письме.

Закладка «задание 1» в одноимённой папке (система «КонсультантПлюс: Студент»).

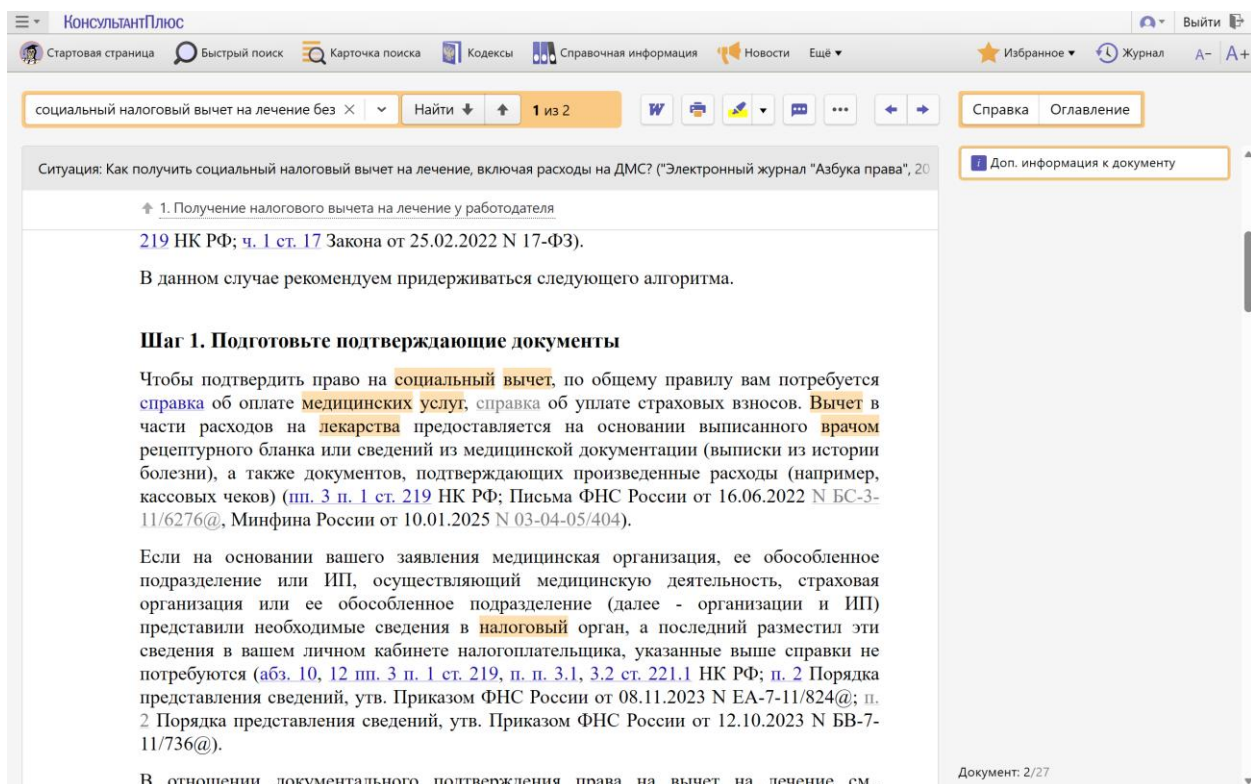


Рис. 1.4. Создание закладки «задание 1» и выбор папки Поиск в системе ГАРАНТ.

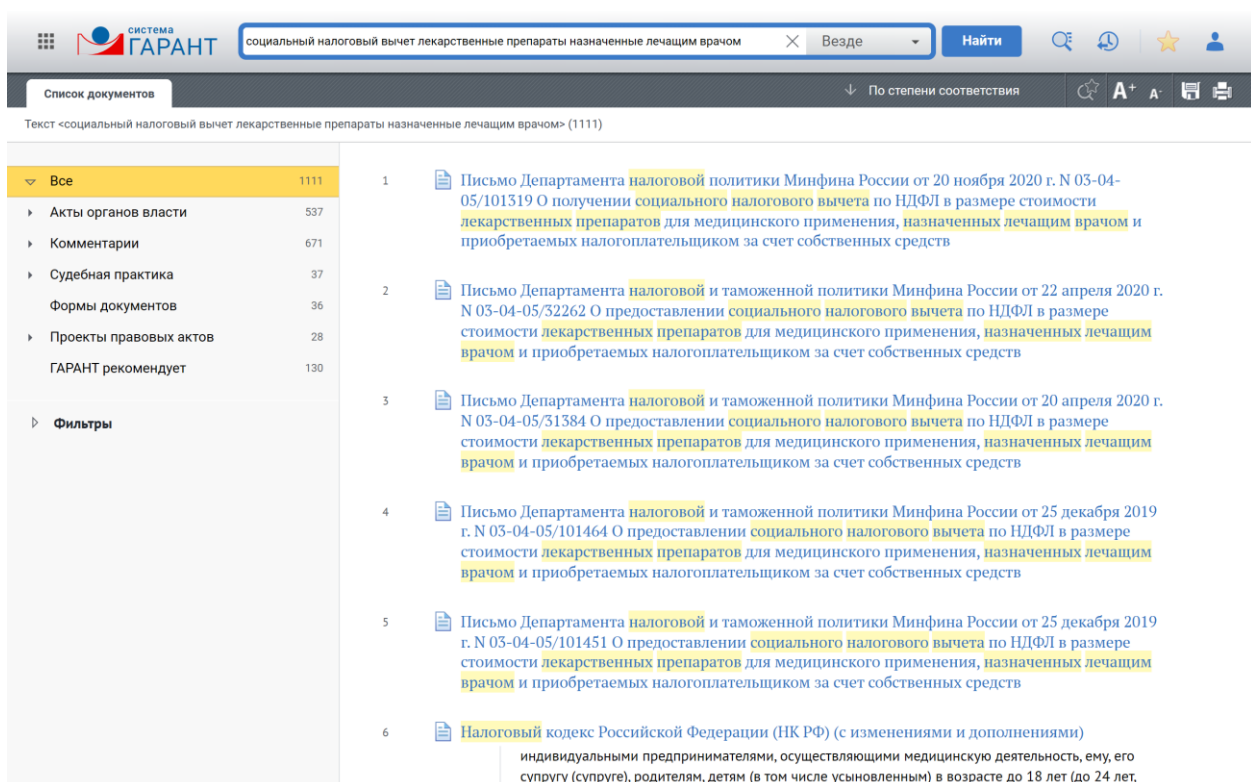


Рис. 1.3. ГАРАНТ. Результат поиска по тому же вопросу

Задание 2. Признаки ветхих банкнот. Считается ли банкнота ветхой, если на ней содержится надпись авторучкой?

Поиск в системе КонсультантПлюс.

The screenshot shows the top navigation bar of the Consultant Plus website with the title 'Некоммерческая интернет-версия КонсультантПлюс'. Below the navigation bar, the search results are displayed under the 'Законодательство' tab. The search query is 'признаки платежеспособности банкнот Банка России ветхие посторонние надписи'. The results list three items:

1. Положение **Банка России** от 29.01.2018 N 630-П (ред. от 15.11.2023) "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации **банкнот и монеты Банка России** в кредитных организациях на территории **Российской Федерации**" (Зарегистрировано в Минюсте **России** 18.06.2018 N 51359)
Кассовым работником клиентам не должны выдаваться платежеспособная монета **Банка России**, имеющая повреждения механического, химического или термического характера (далее - дефектная монета **Банка России**), и платежеспособные **банкноты Банка России**, имеющие одно и более из
2. <Информация> **Банка России**
"Комментарии к описанию **ветхих банкнот Банка России**"
3. Телеграмма **Банка России** от 15.10.1993 N 214-93
"О **признаках** определения платежности **банковских билетов**, их отсортировке и зачислению в разряд **ветхих**"

At the bottom, there is a 'Пробный доступ' (Trial access) section and a 'получить бесплатно' (Get for free) button.

Рис. 2.1. КонсультантПлюс. Результат поиска в разделе «Законодательство»

The screenshot shows the full text of the document 'Указание Банка России от 26.12.2006 N 1778-У' (redacted version of 22.08.2014) 'О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России'. The document is registered in the Ministry of Justice of Russia on January 16, 2007, N 8748.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
от 26 декабря 2006 г. N 1778-У

О ПРИЗНАКАХ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И ПРАВИЛАХ ОБМЕНА БАНКНОТ И МОНЕТЫ БАНКА РОССИИ

На основании Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52 (часть I), ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 25, ст. 2648) настоящее Указание устанавливает признаки платежеспособности банкнот и монеты Банка России и правила обмена поврежденных банкнот и монеты Банка России.

1. Платежеспособными являются банкноты и монета Банка России, имеющие силу законного спелства наличного платежа на территории Российской Федерации (в том

On the right side, there is a sidebar with 'Справка' (Help) and 'Редакции' (Versions) tabs. Below them, there is a 'Быстро и без ошибок организовать закупку без штрафов' (Quick and without errors organize procurement without fines) banner.

Рис. 2.2. КонсультантПлюс. Указание Банка России от 26.12.2006 N 1778-У

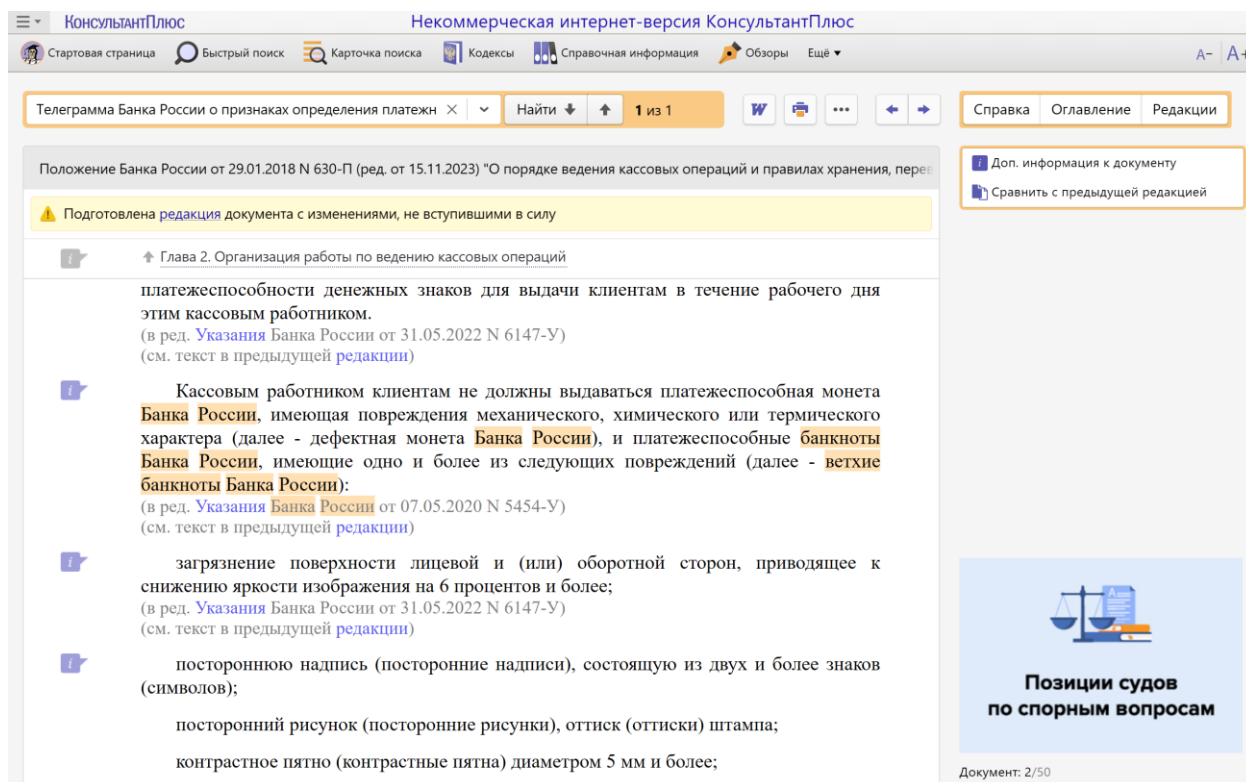


Рис. 2.3. КонсультантПлюс. Положение Банка России от 29.01.2018 N 630-П
— перечень признаков ветхих банкнот

Найденный документ: Указание Банка России от 26.12.2006 N 1778-У (ред. от 22.08.2014) «О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России»; Положение Банка России от 29.01.2018 N 630-П (ред. от 15.11.2023) «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации».

Фрагмент документа с ответом на вопрос:

Указание N 1778-У, пункт 1: «Платежеспособными являются банкноты и монета Банка России, имеющие силу законного средства наличного платежа на территории Российской Федерации (в том числе изымаемые из обращения), не содержащие признаков подделки, без повреждений или имеющие повреждения следующего характера: 1.1. банкноты Банка России: загрязненные, изношенные, надорванные; имеющие потертости, небольшие отверстия, проколы, посторонние надписи, пятна, оттиски штампов; утратившие углы, края...»

Положение N 630-П: «Кассовым работником клиентам не должны выдаваться платежеспособная монета Банка России, имеющая повреждения механического, химического или термического характера..., и платежеспособные банкноты Банка России, имеющие

одно и более из следующих повреждений (далее — ветхие банкноты Банка России): загрязнение поверхности лицевой и (или) оборотной сторон, приводящее к снижению яркости изображения на 6 процентов и более; постороннюю надпись (посторонние надписи), состоящую из двух и более знаков (символов); посторонний рисунок (посторонние рисунки), оттиск (оттиски) штампа; контрастное пятно (контрастные пятна) диаметром 5 мм и более; разрыв (разрывы)...»

Ответ. Банкнота с надписью авторучкой остаётся платёжеспособной — посторонние надписи прямо названы в перечне допустимых повреждений (п. 1.1 Указания N 1778-У). Но по Положению N 630-П такая банкнота относится к ветхим, если надпись состоит из двух и более знаков (символов): ветхие банкноты клиентам не выдаются и сдаются в учреждения Банка России. Надпись из одного знака к признакам ветхости не относится.

Закладка «задание 2» в одноимённой папке (система «КонсультантПлюс: Студент»).

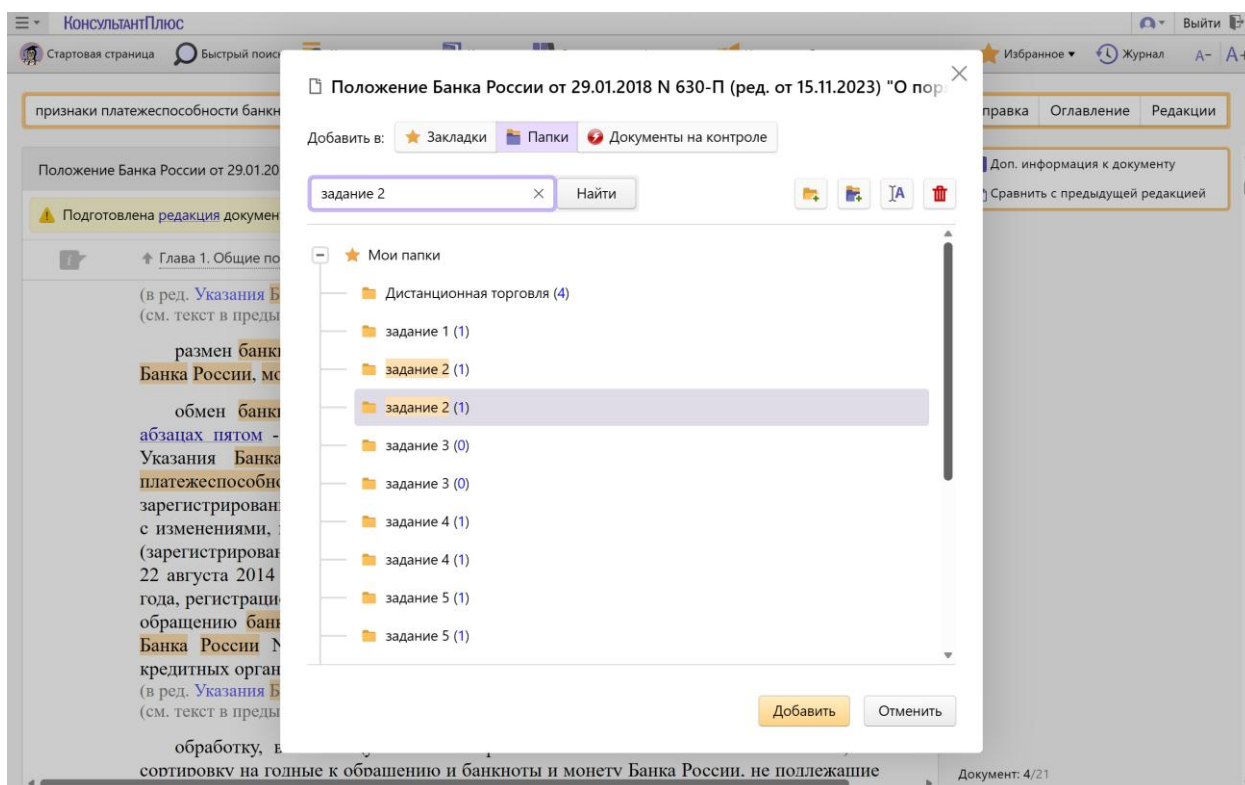


Рис. 2.5. Создание закладки «задание 2» и выбор папки
Поиск в системе ГАРАНТ.

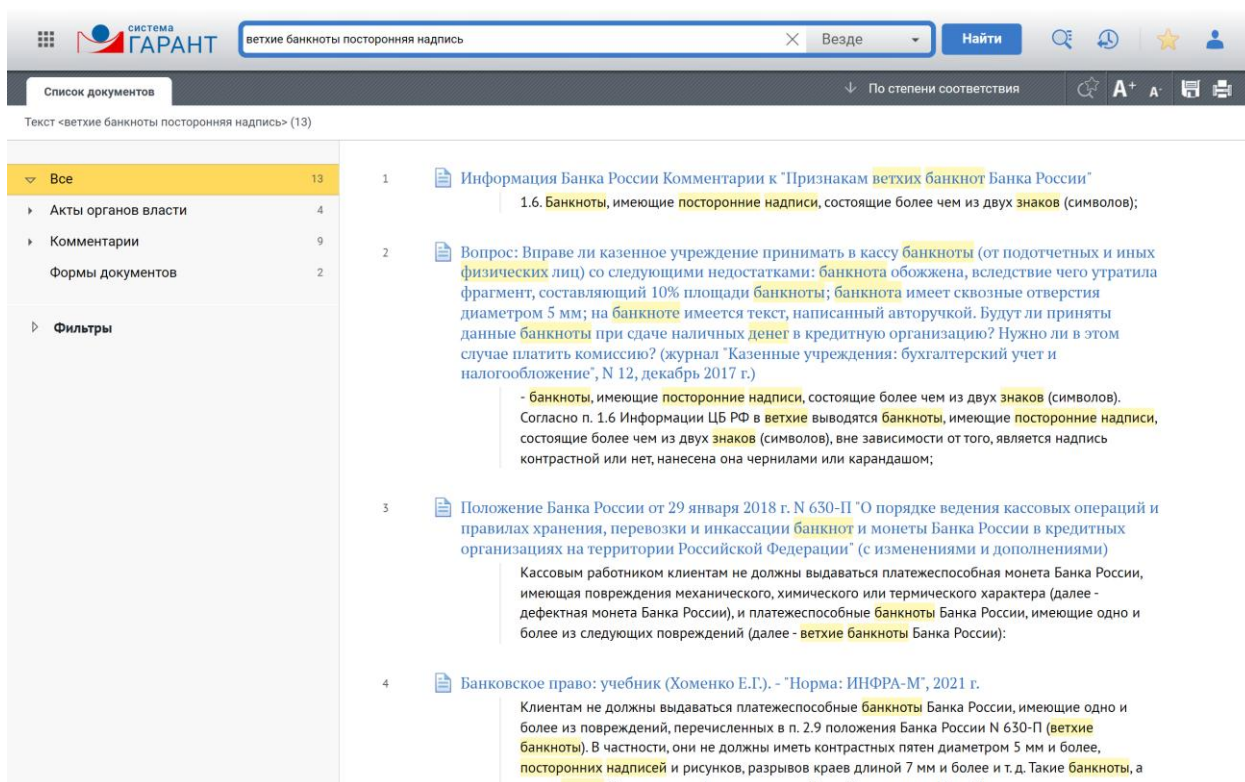


Рис. 2.4. ГАРАНТ. Результат поиска по тому же вопросу

Задание 4. Предоставляется ли вычет по НДФЛ по расходам на обучение за границей (в том числе на дистанционное обучение)?

Поиск в системе КонсультантПлюс.

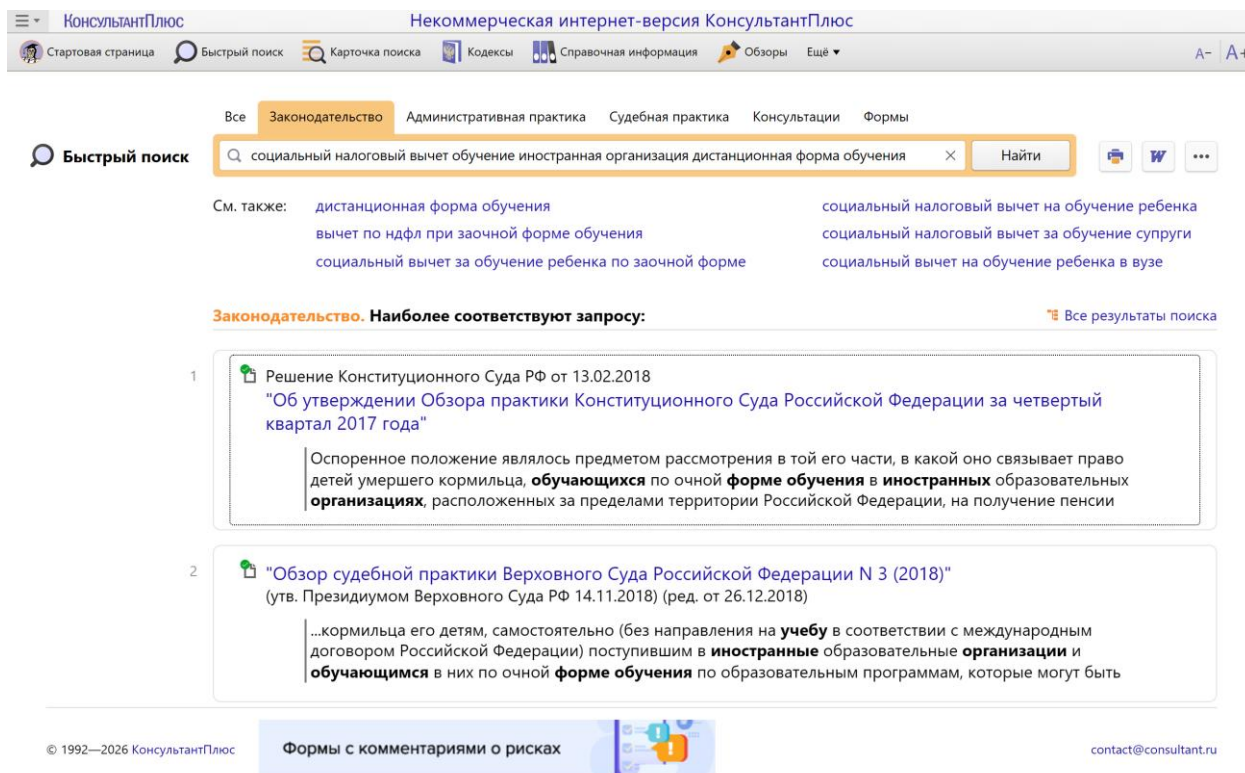


Рис. 4.1. КонсультантПлюс. Результат поиска в разделе «Законодательство»

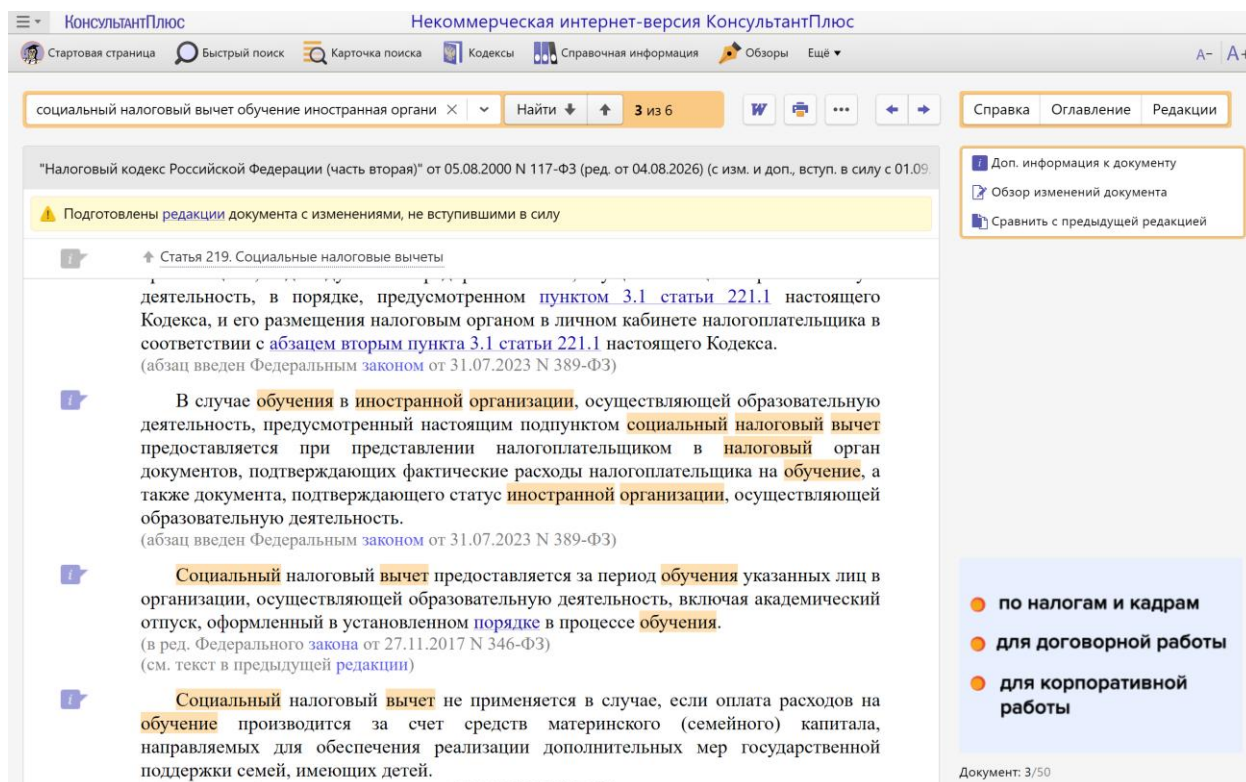


Рис. 4.2. КонсультантПлюс. Налоговый кодекс РФ (часть вторая), статья 219

Найденный документ: «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 N 117-ФЗ, подпункт 2 пункта 1 статьи 219.

Фрагмент документа с ответом на вопрос:

«Указанный социальный налоговый вычет предоставляется при наличии у организации, осуществляющей образовательную деятельность, индивидуального предпринимателя (за исключением случаев осуществления индивидуальными предпринимателями образовательной деятельности непосредственно) лицензии на осуществление образовательной деятельности или при наличии у иностранной организации документа, подтверждающего статус организации, осуществляющей образовательную деятельность...»

Ответ. Да, предоставляется. Место нахождения образовательной организации значения не имеет: при обучении за границей вместо лицензии нужен документ иностранной организации, подтверждающий её статус организации, осуществляющей образовательную деятельность. Форма обучения ограничивает вычет только по расходам на обучение детей, подопечных, брата или сестры — там требуется очная форма. По расходам на собственное обучение форма значения не имеет, поэтому вычет возможен и при дистанционном обучении.

Закладка «задание 4» в одноимённой папке (система «КонсультантПлюс: Студент»).

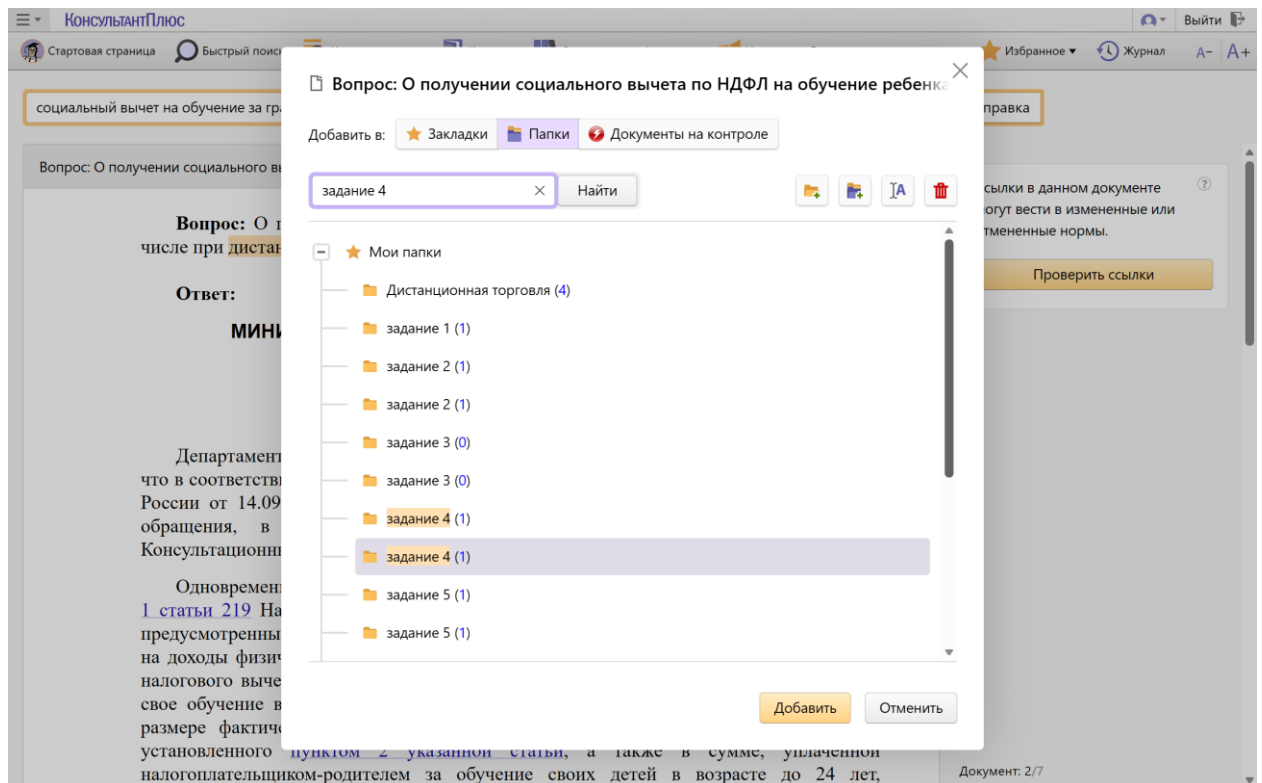


Рис. 4.4. Создание закладки «задание 4» и выбор папки Поиск в системе ГАРАНТ.

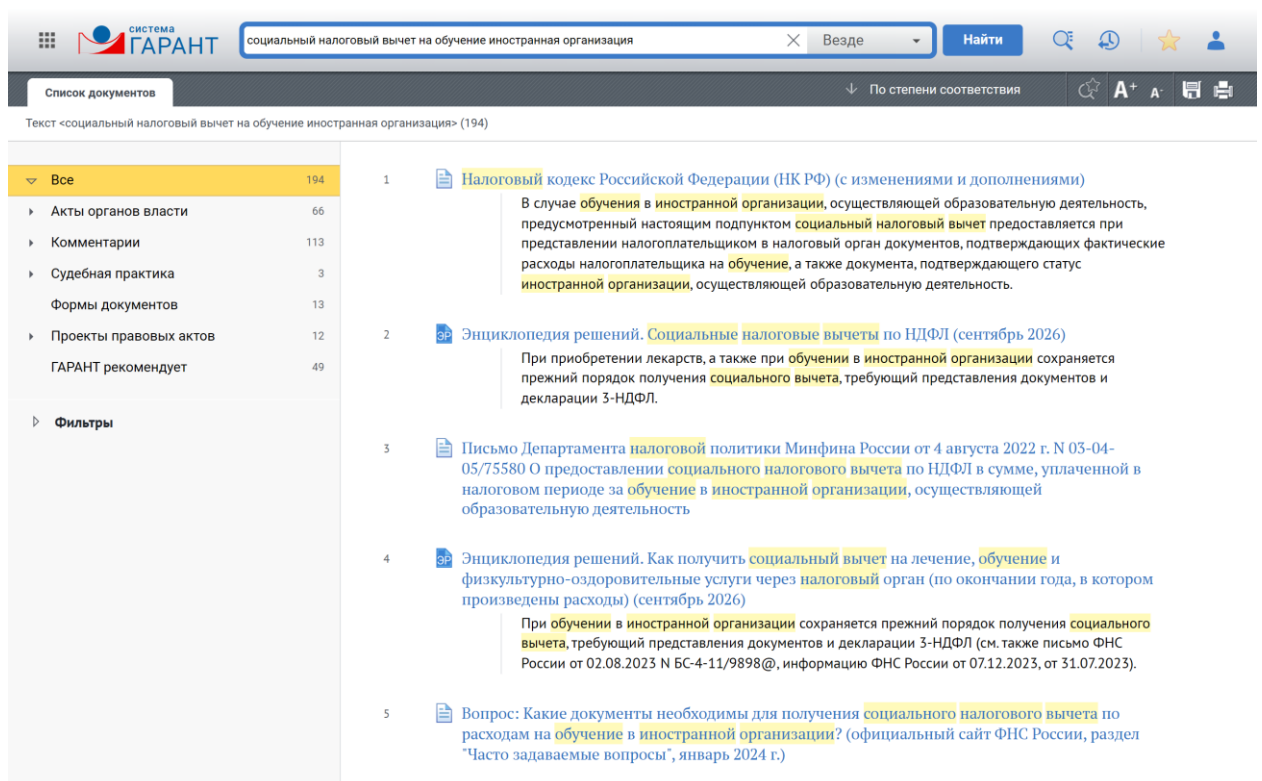


Рис. 4.3. ГАРАНТ. Результат поиска по тому же вопросу

Поиск в системе КонсультантПлюс.

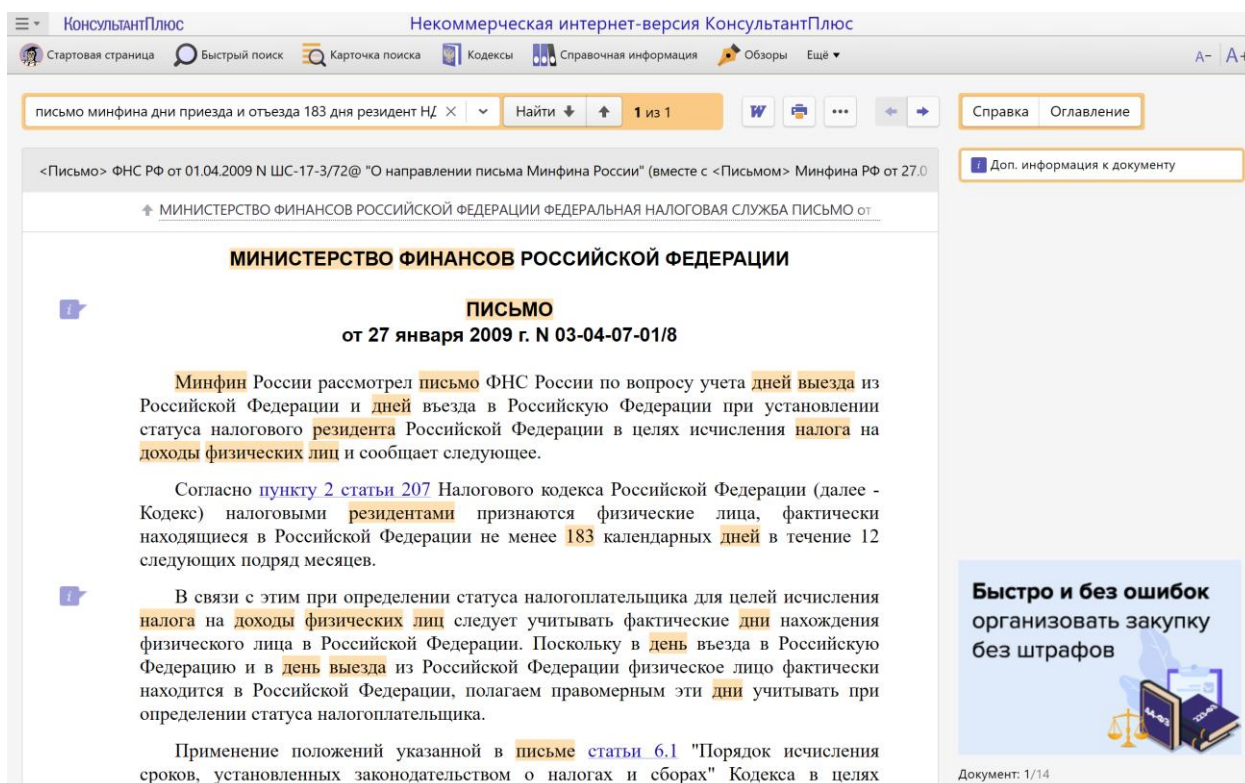


Рис. 5.2. КонсультантПлюс. Найденный документ

Найденный документ: <Письмо> ФНС РФ от 01.04.2009 N ШС-17-3/72@ «О направлении письма Минфина России» (вместе с <Письмом> Минфина РФ от 27.01.2009 N 03-04-07-01/8).

Фрагмент документа с ответом на вопрос:

«Согласно пункту 2 статьи 207 Налогового кодекса Российской Федерации налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. В связи с этим при определении статуса налогоплательщика для целей исчисления налога на доходы физических лиц следует учитывать фактические дни нахождения физического лица в Российской Федерации.

Поскольку в день въезда в Российскую Федерацию и в день выезда из Российской Федерации физическое лицо фактически находится в Российской Федерации, полагаем правомерным эти дни учитывать при определении статуса налогоплательщика.»

Ответ. Да, учитываются. И день въезда в Российскую Федерацию, и день выезда из неё включаются в подсчёт 183 календарных дней, поскольку в эти дни физическое лицо фактически находится на территории России. Применять к этому сроку порядок исчисления сроков по статье 6.1 НК РФ Минфин считает необоснованным.

Закладка «задание 5» в одноимённой папке (система «КонсультантПлюс: Студент»).

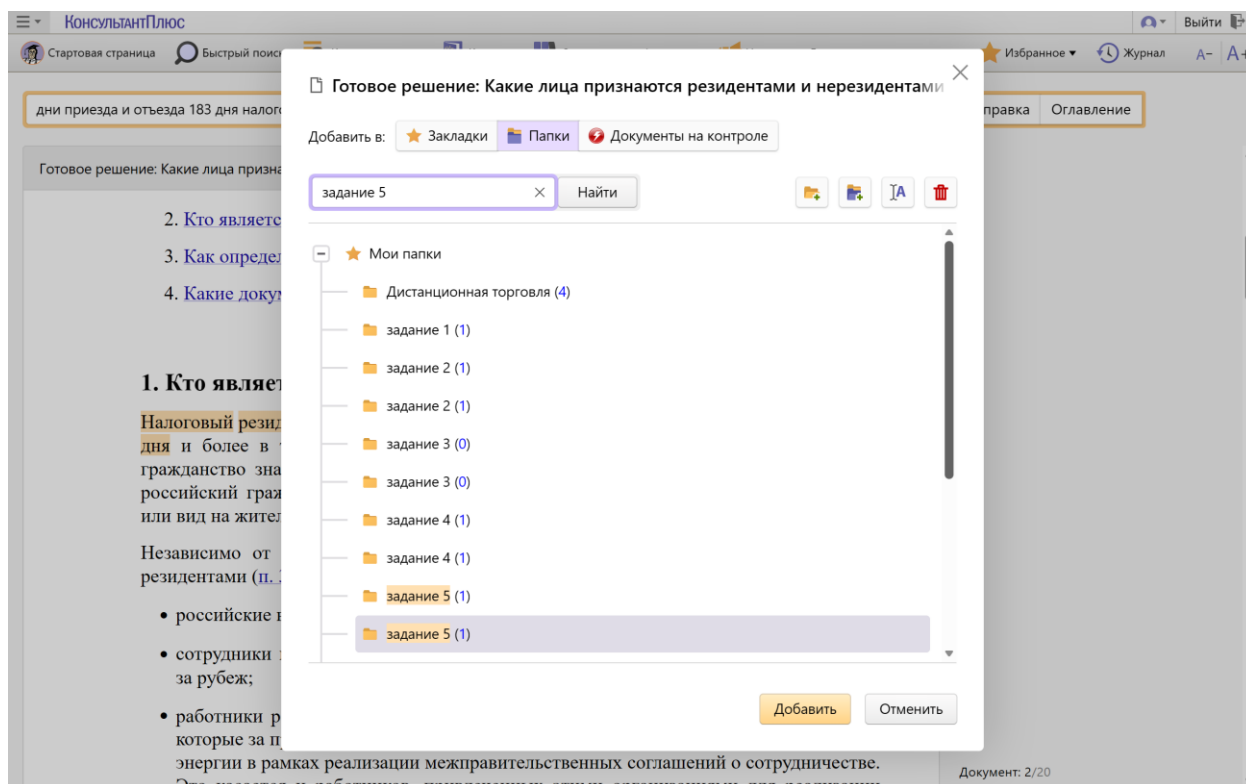


Рис. 5.4. Создание закладки «задание 5» и выбор папки
Поиск в системе ГАРАНТ.

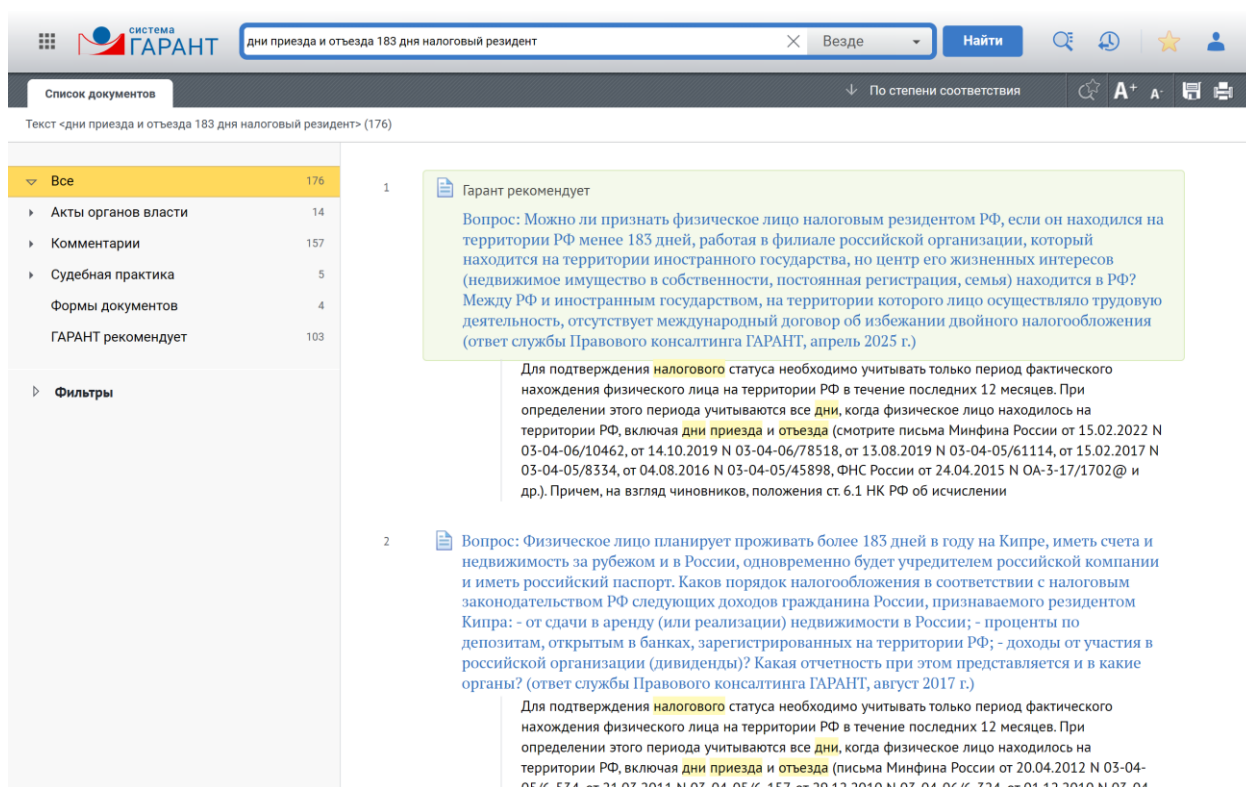


Рис. 5.3. ГАРАНТ. Результат поиска по тому же вопросу
Задание 6. Нужно ли начислять НДС при получении задатка?
Поиск в системе КонсультантПлюс.

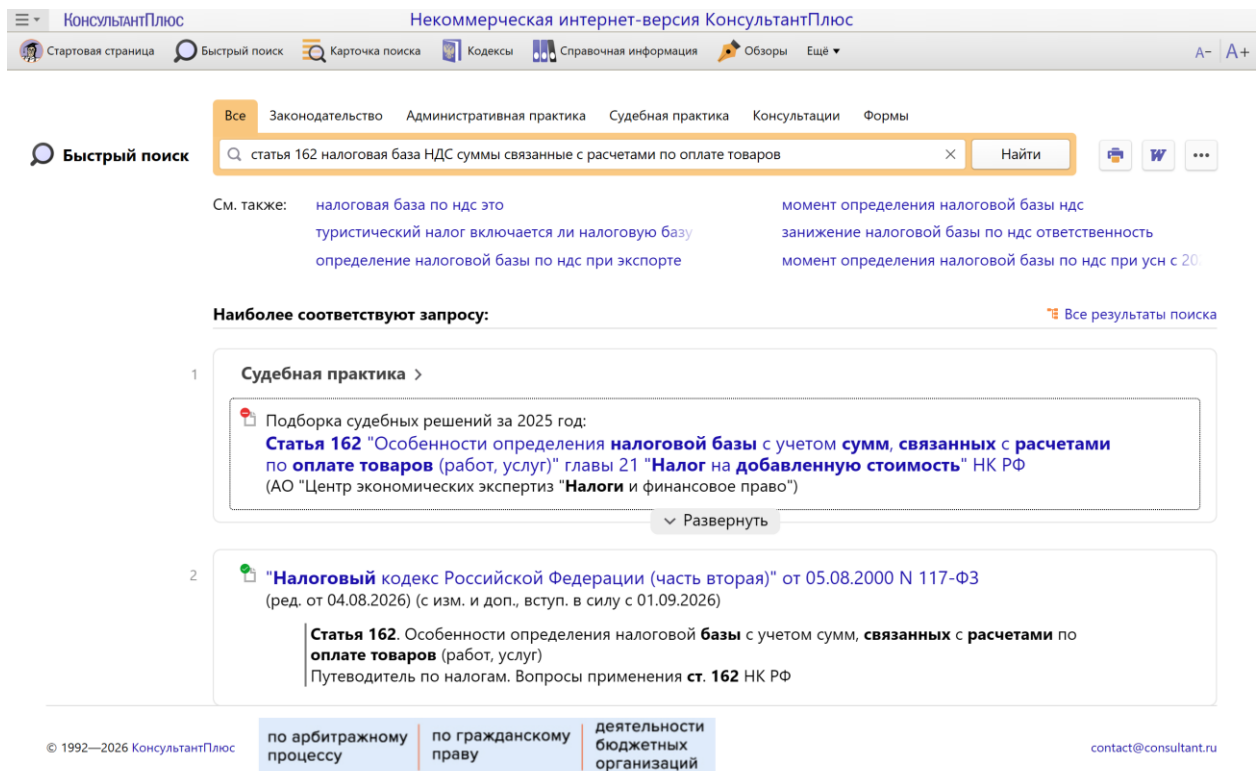


Рис. 6.1. КонсультантПлюс. Результат поиска

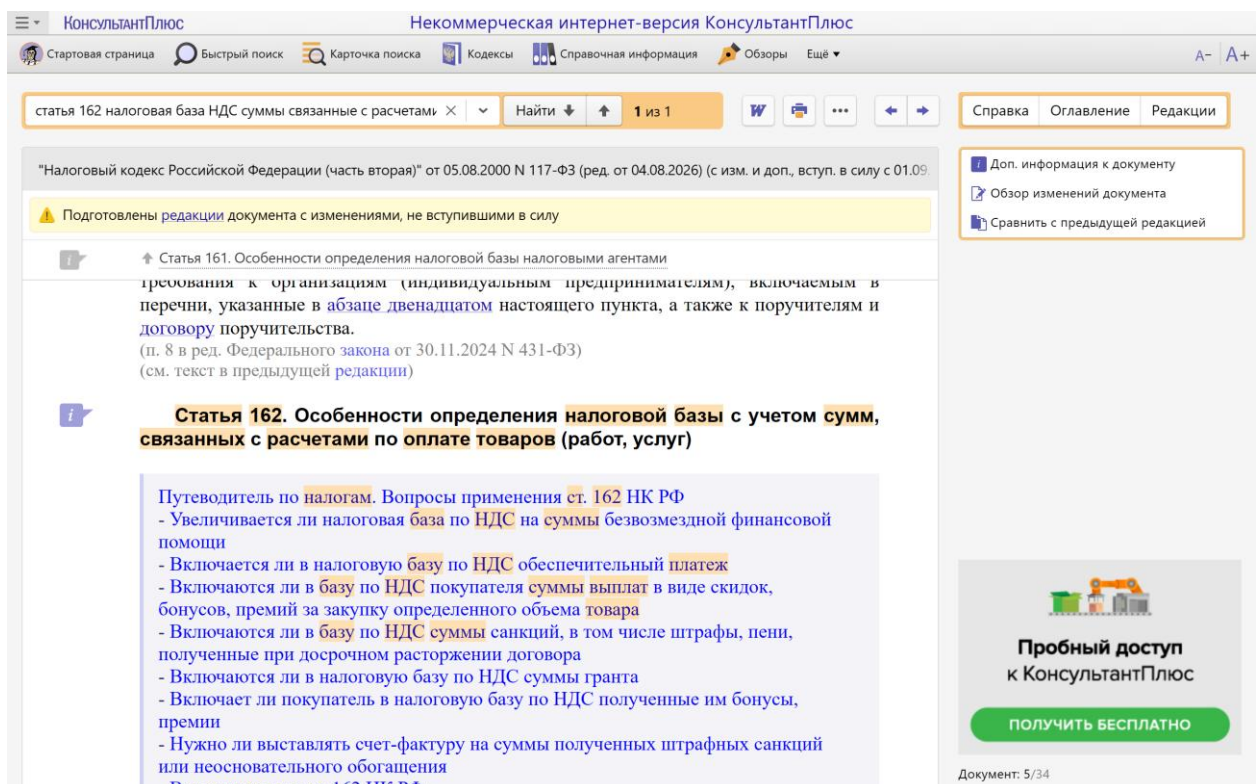


Рис. 6.2. КонсультантПлюс. Налоговый кодекс РФ (часть вторая), статья 162

Найденный документ: «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 N 117-ФЗ, подпункт 2 пункта 1 статьи 162; подпункт 2 пункта 1 статьи 167.

Фрагмент документа с ответом на вопрос:

«1. Налоговая база, определенная в соответствии со статьями 153 - 158 настоящего Кодекса, увеличивается на суммы: ... 2) полученных за реализованные товары (работы, услуги) в виде финансовой помощи, на пополнение фондов специального назначения, в счет увеличения доходов либо иначе связанных с оплатой реализованных товаров (работ, услуг)»...

Ответ. Да, начислять нужно. Задаток выполняет не только обеспечительную, но и платёжную функцию: он засчитывается в счёт причитающихся по договору платежей. Поэтому полученная сумма признаётся связанной с оплатой реализуемых товаров (работ, услуг) и увеличивает налоговую базу по НДС на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 162 НК РФ. Кроме того, по подпункту 2 пункта 1 статьи 167 НК РФ моментом определения налоговой базы является в том числе день оплаты (частичной оплаты) в счёт предстоящих поставок, к которой относится и задаток.

Закладка «задание 6» в одноимённой папке (система «КонсультантПлюс: Студент»).

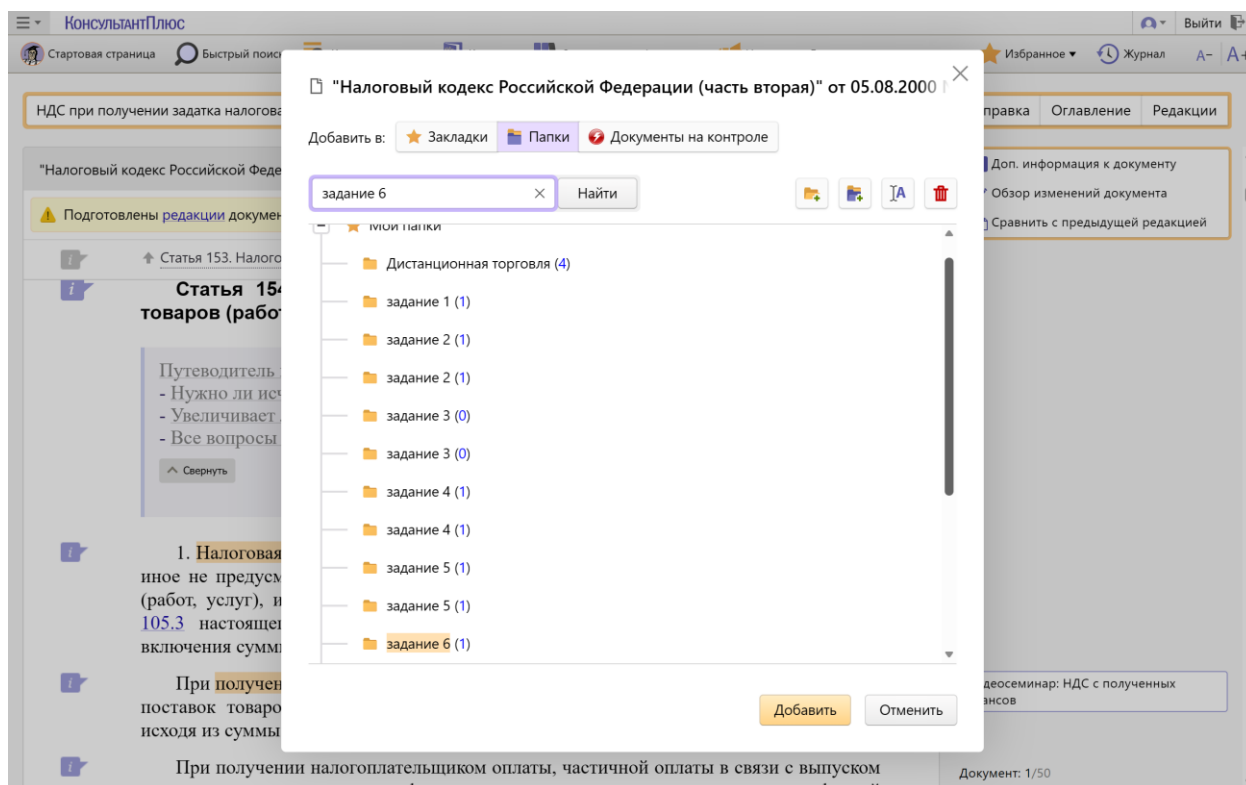


Рис. 6.4. Создание закладки «задание 6» и выбор папки
Поиск в системе ГАРАНТ.

система ГАРАНТ

налоговая база НДС увеличивается на суммы связанные с оплатой

Везде

Найти

Список документов

По степени соответствия

Текст «налоговая база НДС увеличивается на суммы связанные с оплатой» (10873)

Все	10873
Акты органов власти	875
Комментарии	3719
Судебная практика	6443
Формы документов	58
Международные договоры	2
Проекты правовых актов	20
ГАРАНТ рекомендует	1503

Фильтры

1. **Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) (с изменениями и дополнениями)**
1. **Налоговая база, определенная в соответствии со статьями 153 - 158 настоящего Кодекса, увеличивается на суммы:**
2. **Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 14 июля 2026 г. № 03-07-14/60596 О рассмотрении предложения об увеличении предельного размера доходов с 20 до 60 миллионов рублей для налогоплательщиков, применяющих УСН и об установлении для них момента определения налоговой базы по НДС на дату поступления оплаты за реализованные товары (работы, услуги)**
не предусмотрено пунктами 3, 7 - 11, 13 - 15 данной статьи, является наиболее ранняя из следующих дат: день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав, либо день **оплаты**, частичной **оплаты** в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав. При этом на основании пункта 1 статьи 171 Кодекса налогоплательщики, осуществляющие реализацию указанных товаров (работ, услуг), а также имущественных прав, имеют право уменьшить общую **сумму НДС**, исчисленную в соответствии со статьей 166 Кодекса, на установленные статьей 171 Кодекса **налоговые**
3. **Энциклопедия решений. Обложение НДС сумм, связанных с расчетами по оплате товаров (работ, услуг) (сентябрь 2026)**
Так, суды пришли к выводу, что **увеличение налоговой базы по НДС** на проценты по коммерческому кредиту нормами налогового законодательства не предусмотрено (см. постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.01.2012 по делу N А26-4056/2011, от 13.01.2012 N Ф07-730/11 и др.). В соответствии с постановлением ФАС Поволжского округа от 07.08.2012 по делу N А12-542/2012 проценты, начисленные на **сумму денежных средств**, по **уплате** которой предоставляется рассрочка, являются платой за коммерческий кредит, а не за реализацию имущества, в связи с чем не являются доходом от реализации этого имущества, а относятся
4. **Энциклопедия судебной практики. Налог на добавленную стоимость. Особенности определения налоговой базы с учетом сумм, связанных с расчетами по оплате товаров (работ, услуг)**

Рис. 6.3. ГАРАНТ. Результат поиска по тому же вопросу

Задание 7. Облагается ли НДС дарение подарков сотрудникам организации?

Поиск в системе КонсультантПлюс.

КонсультантПлюс

Некоммерческая интернет-версия КонсультантПлюс

Стартовая страница Быстрый поиск Карточка поиска Кодексы Справочная информация Обзоры Ещё

Все Законодательство Административная практика Судебная практика Консультации Формы

Быстрый поиск

безвозмездная передача права собственности на товары признается реализацией объект налогооблож Найти

См. также: реализация объекта недвижимости НДС НДС при реализации готс НДС с реализации НДС при реализации по восстановление НДС при реализации на экспорт передача имущественных прав НДС

Законодательство. Наиболее соответствуют запросу:

1. "Методические рекомендации по бухгалтерскому учету инвестиций, осуществляемых в форме капитальных вложений в сельскохозяйственных организациях" (утв. Минсельхозом РФ 22.10.2008)
Согласно НК РФ (ст. 146) в целях исчисления **НДС передача права собственности на товары** (работы, услуги) на **безвозмездной** основе **признается реализацией товаров** (работ, услуг) и является **объектом налогообложения**.

2. Письмо Минфина РФ от 31.03.2004 N 04-03-11/52
"О **налоге на добавленную стоимость**"
...по **реализации товаров** на территории Российской Федерации **признаются объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость**. При этом в целях настоящей главы **передача права собственности на товары на безвозмездной основе признается реализацией этих товаров**.

© 1992—2026 КонсультантПлюс

Позиции судов по спорным вопросам

contact@consultant.ru

Рис. 7.1. КонсультантПлюс. Результат поиска в разделе «Законодательство»

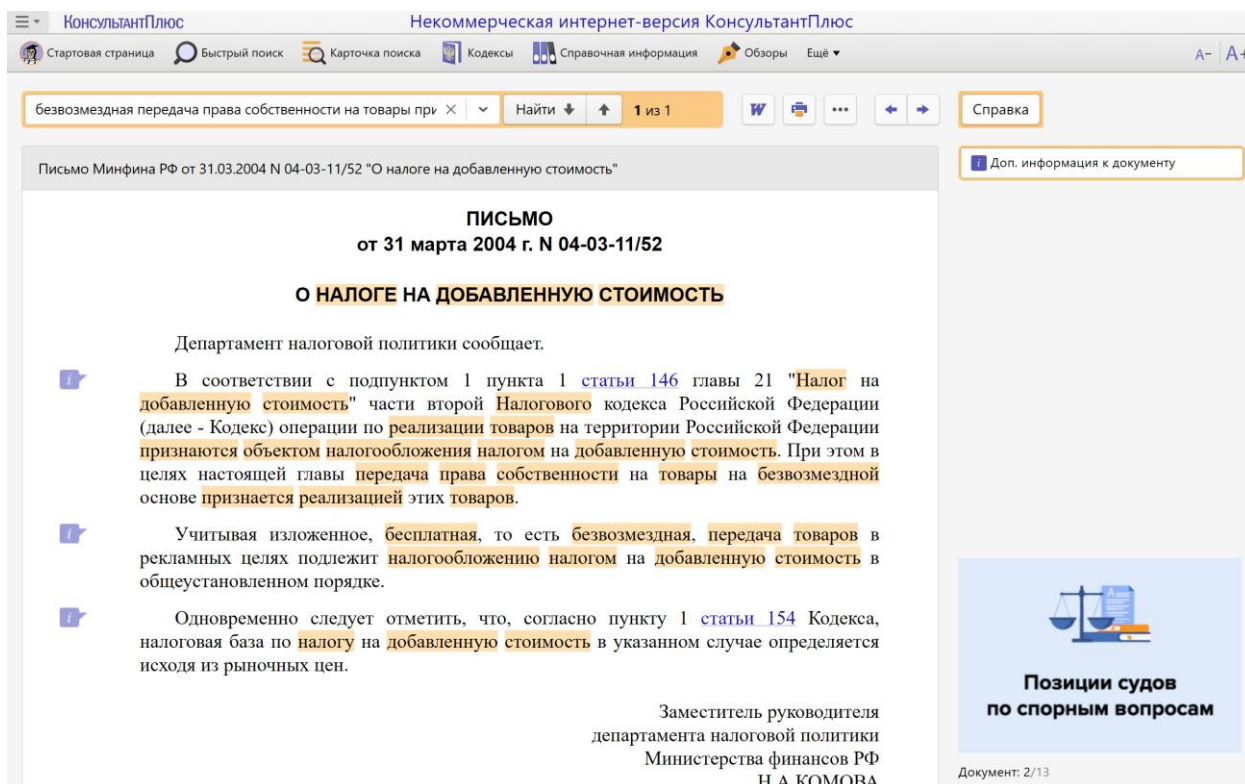


Рис. 7.2. КонсультантПлюс. Найденный документ

Найденный документ: Письмо Минфина РФ от 31.03.2004 N 04-03-11/52 «О налоге на добавленную стоимость»; подпункт 1 пункта 1 статьи 146 и пункт 1 статьи 154 НК РФ.

Фрагмент документа с ответом на вопрос:

«В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 146 главы 21 "Налог на добавленную стоимость" части второй Налогового кодекса Российской Федерации операции по реализации товаров на территории Российской Федерации признаются объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость. При этом в целях настоящей главы передача права собственности на товары на безвозмездной основе признается реализацией этих товаров.

Учитывая изложенное, бесплатная, то есть безвозмездная, передача товаров... подлежит налогообложению налогом на добавленную стоимость в общеустановленном порядке. Одновременно следует отметить, что, согласно пункту 1 статьи 154 Кодекса, налоговая база по налогу на добавленную стоимость в указанном случае определяется исходя из рыночных цен.»

Ответ. Да, облагается. Передача подарков работникам — это передача права собственности на товары на безвозмездной основе, которая для целей

главы 21 НК РФ признаётся реализацией и образует объект налогообложения НДС. Налоговая база определяется исходя из рыночных цен подарков; при этом «входной» НДС по приобретенным подаркам организация вправе принять к вычету в общем порядке.

Закладка «задание 7» в одноимённой папке (система «КонсультантПлюс: Студент»).

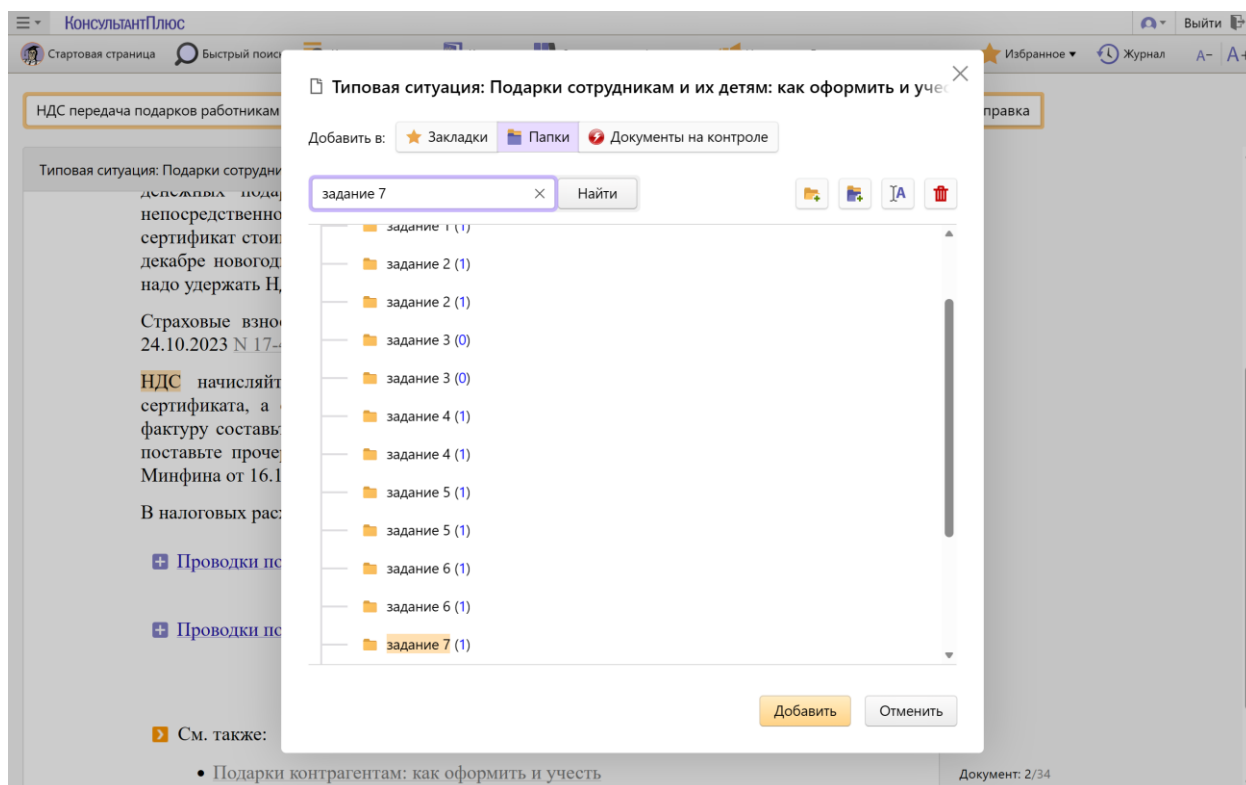


Рис. 7.4. Создание закладки «задание 7» и выбор папки
Поиск в системе ГАРАНТ.

система ГАРАНТ

передача права собственности на безвозмездной основе признается реализацией

Везде

Найти

Список документов

По степени соответствия

Текст «передача права собственности на безвозмездной основе признается реализацией» (13262)

Все	13262
Акты органов власти	1526
Комментарии	5011
Судебная практика	7125
Формы документов	45
Международные договоры	3
Проекты правовых актов	21
ГАРАНТ рекомендует	2560

Фильтры

1. Гарант рекомендует
Энциклопедия решений. НДС по товарообменным (бартерным) операциям, при реализации на безвозмездной основе, при передаче права собственности на предмет залога, при передаче товаров в оплату труда в натуральной форме (сентябрь 2026)
2. С другой стороны, в пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ прямо не говорится о том, что объектом налогообложения признается только возмездная передача имущественных прав. А указание в нем на то, что к реализации в качестве объекта обложения НДС приравнивается также безвозмездная передача товаров, выполнение работ и оказание услуг лишь уточняет то, что передача товаров, выполнение работ, оказание услуг во всех случаях признаются объектами налогообложения, как в случае, если происходит их реализация (возмездное отчуждение), так и в том случае, если они передаются (выполняются, оказываются) безвозмездно. Иными
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) (с изменениями и дополнениями)
В целях настоящей главы передача права собственности на товары, результатов выполненных работ, оказание услуг на безвозмездной основе признается реализацией товаров (работ, услуг);
3. Энциклопедия решений. Как отразить в учете списание земельного участка в связи с отказом от права собственности на него? (сентябрь 2026)
В соответствии с п. 1 ст. 146 НК РФ объектом налогообложения признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ. Причем в целях главы 21 НК РФ передача права собственности на товары на безвозмездной основе признается реализацией товаров. Однако в пп. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ предусмотрено, что операции по реализации земельных участков (долей в них) не признаются объектом налогообложения по НДС. Следовательно, отказ от земельных участков не влечет обязанности по исчислению НДС.
4. Энциклопедия решений. Бухгалтерский учет списания основных средств при их безвозмездной передаче в соответствии с ФСБУ 6/2020 (сентябрь 2026)

Рис. 7.3. ГАРАНТ. Результат поиска по тому же вопросу

Задание 8. По какой формуле вычисляют среднюю численность работников в целях применения УСН?

Поиск в системе КонсультантПлюс.

КонсультантПлюс

Некоммерческая интернет-версия КонсультантПлюс

Стартовая страница Быстрый поиск Карточка поиска Кодексы Справочная информация Обзоры Ещё

средняя численность работников за налоговый период не пр × Найти 1 из 1

Справка

Доп. информация к документу

<Письмо> ФНС России от 14.12.2022 N СД-4-3/16972@ "О порядке исчисления налога, уплачиваемого в связи с применением УСН"

В дополнение к данному документу направлено письмо ФНС России от 03.02.2023 N СД-4-3/1226@. См. Справку Свернуть

процентов (20 процентов) в отношении части налоговой базы, рассчитанной как разница между налоговой базой отчетного и предшествующего периода, влечет исчисление налога в меньшем объеме, чем при его исчислении налогоплательщиком, получившим аналогичный экономический результат, но применяющим ставку в размере 6 процентов (15 процентов), является экономически необоснованной и ставит налогоплательщиков в неравное положение.

Из содержания Закона N 266-ФЗ следует, что целью принятия данного закона являлось именно установление повышенных налоговых ставок 8 процентов или 20 процентов для налогоплательщиков, у которых доходы, определяемые нарастающим итогом с начала налогового периода в соответствии со статьей 346.15 и с подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 Кодекса, превысили 150 млн. рублей, но не превысили 200 млн. рублей и (или) в течение которого средняя численность работников налогоплательщика превысила 100 человек, но не превысила 130 человек в целях применения УСН, и сохранения права на применение указанного режима налогообложения без необходимости восстанавливать налоговый учет и налоговые обязательства с начала отчетного (налогового) периода, в котором произошли указанные превышения, как предусматривалось ранее до принятия соответствующего закона и соответственно не может являться основанием неправомерных ожиданий налогоплательщика в части получения выгоды от применения предусмотренного механизма исчисления налога.

Учитывая изложенное, в целях исключения получения необоснованной выгоды от применения предусмотренного механизма исчисления налога, ФНС России сообщает, что в случае, если налоговая база, определенная за налоговый (отчетный) период,

новый сервис
ОКПД 2.
Поиск
особенностей закупок
44-ФЗ | 223-ФЗ

Документ: 1/21

Рис. 8.1. КонсультантПлюс. Письмо ФНС России о применении УСН —
лимиты средней численности

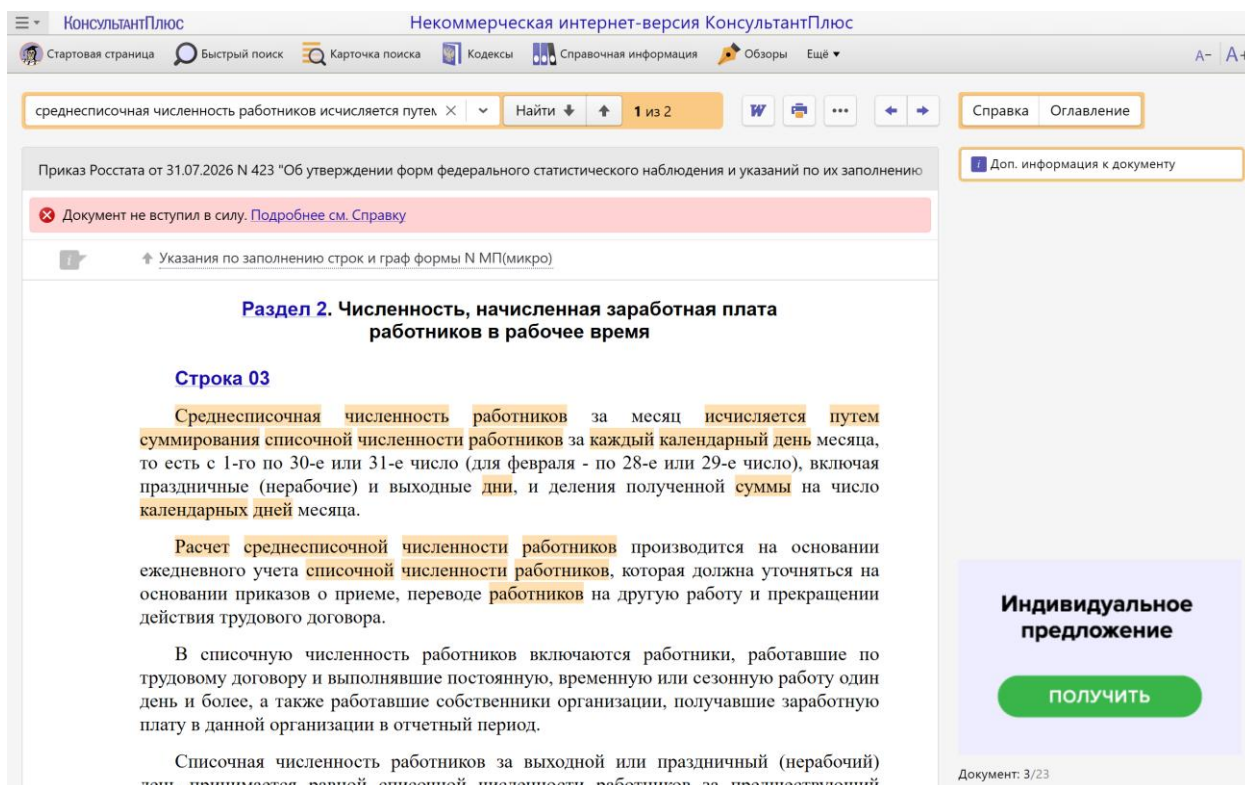


Рис. 8.2. КонсультантПлюс. Приказ Росстата: указания по заполнению
статистической формы — расчёт среднесписочной численности

Найденный документ: <Письмо> ФНС России от 14.12.2022 N СД-4-3/16972@ «О порядке исчисления налога, уплачиваемого в связи с применением УСН»; Приказ Росстата от 31.07.2026 N 423 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения и указаний по их заполнению»; подпункт 15 пункта 3 статьи 346.12 и пункт 4 статьи 346.13 НК РФ.

Фрагмент документа с ответом на вопрос:

Указания Росстата: «Среднесписочная численность работников за месяц исчисляется путем суммирования списочной численности работников за каждый календарный день месяца, то есть с 1-го по 30-е или 31-е число (для февраля — по 28-е или 29-е число), включая праздничные (нерабочие) и выходные дни, и деления полученной суммы на число календарных дней месяца.»

Письмо ФНС России N СД-4-3/16972@: «...целью принятия данного закона являлось именно установление повышенных налоговых ставок 8 процентов или 20 процентов для налогоплательщиков, у которых

доходы... превысили 150 млн. рублей, но не превысили 200 млн. рублей и (или) в течение которого средняя численность работников налогоплательщика превысила 100 человек, но не превысила 130 человек в целях применения УСН...»

Ответ. Средняя численность работников за налоговый (отчётный) период определяется по правилам статистического учёта (указания Росстата по заполнению форм) и складывается из трёх величин: среднесписочной численности работников, средней численности внешних совместителей и средней численности работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера. Среднесписочная численность за месяц = сумма списочной численности работников за каждый календарный день месяца (включая выходные и праздничные) ÷ число календарных дней месяца. За период из нескольких месяцев = сумма среднемесячных величин ÷ число месяцев в периоде. Для УСН средняя численность не должна превышать 130 человек (при превышении 100 человек применяются повышенные ставки 8 % и 20 %).

Закладка «задание 8» в одноимённой папке (система «КонсультантПлюс: Студент»).

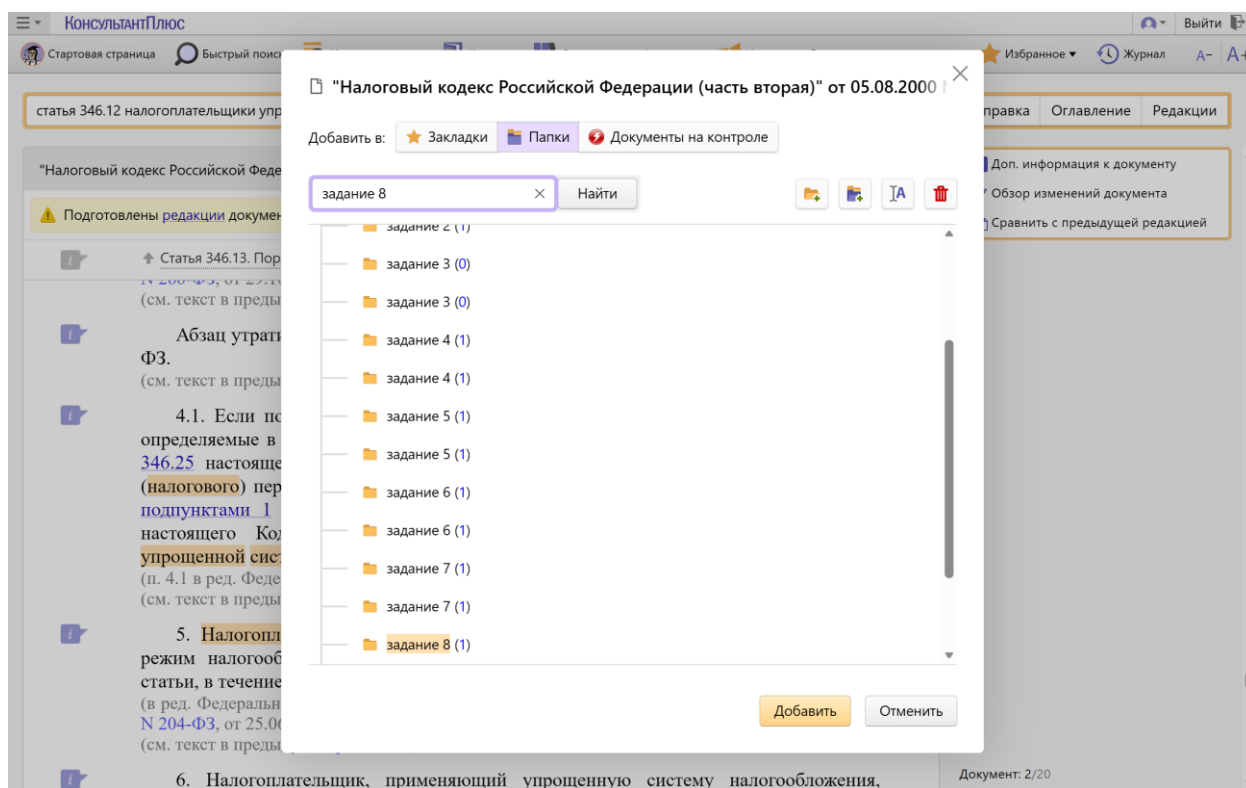


Рис. 8.4. Создание закладки «задание 8» и выбор папки
Поиск в системе ГАРАНТ.

система ГАРАНТ

средняя численность работников упрощенная система налогообложения

Везде

Найти

Список документов

По степени соответствия

Текст «средняя численность работников упрощенная система налогообложения» (4238)

Все	4238
Акты органов власти	1670
Комментарии	1857
Судебная практика	758
Формы документов	531
Международные договоры	1
Проекты правовых актов	54
ГАРАНТ рекомендует	531
Фильтры	

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) (с изменениями и дополнениями)
15) организации и индивидуальные предприниматели, средняя численность работников которых за налоговый (отчетный) период, определяемая в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области статистики, превышает 130 человек.
2. Вопрос: Примеры расчета средней численности работников для УСН (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, август 2023 г.)
3. Энциклопедия решений. Ограничения по численности работников для применения УСН (сентябрь 2026)
Определение среднесписочной численности работников
4. Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 4 августа 2022 г. N 03-11-06/2/75622 О рассмотрении предложения о внесении изменений в НК РФ в части увеличения предельного значения средней численности работников в целях применения УСН частными охранными организациями, а также о введении моратория на проведение налоговых проверок
5. Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 7 декабря 2016 г. N 03-11-06/2/72772 Об определении показателя «средняя численность работников организации» при применении УСН
6. Приказ Федеральной службы государственной статистики от 17 ноября 2025 г. N 638 "Об утверждении Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения N П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников" (с изменениями и дополнениями)
Средняя численность работников, чел.

Рис. 8.3. ГАРАНТ. Результат поиска по тому же вопросу

Задание 3. Список последних просмотренных документов информационных банков «Версия Проф» и «Бухгалтерская пресса и книги»

Список последних просмотренных документов выводится на Стартовой странице системы в блоке «Последние открытые документы». После работы с документами разных информационных банков в списке отображаются: форма из издательства «Главная книга» (информационный банк «Бухгалтерская пресса и книги»), Налоговый кодекс РФ (информационный банк «Российское законодательство (Версия Проф)») и информация Банка России.

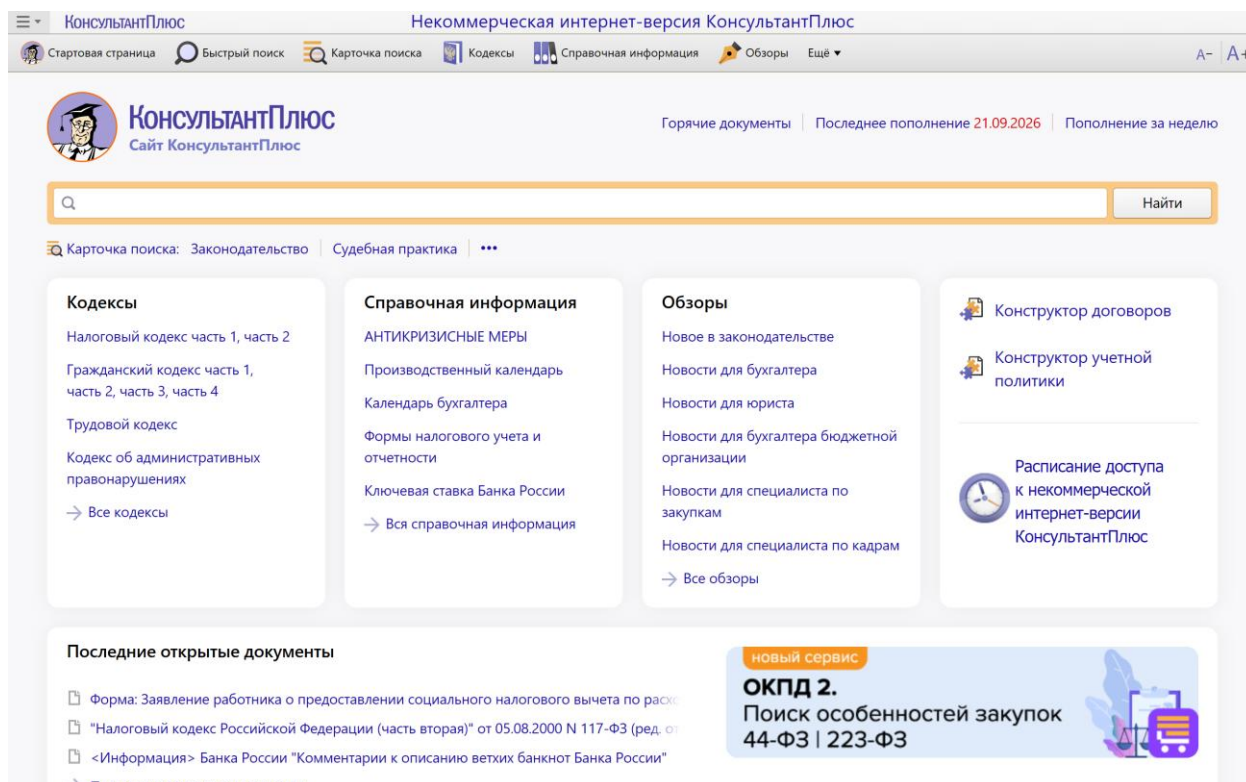


Рис. 3.1. Стартовая страница КонсультантПлюс, блок «Последние открытые документы»

В некоммерческой интернет-версии этот список общий и не разделяется по информационным банкам. В полной версии системы для отбора по конкретным информационным банкам используется История работы: кнопка «История» на панели инструментов, где список просмотренных документов можно отфильтровать по информационным банкам «Российское законодательство (Версия Проф)» и «Бухгалтерская пресса и книги».

Созданные закладки и папки

В системе «КонсультантПлюс: Студент», работающей под учётной записью пользователя, созданы восемь папок с именами «задание 1» ... «задание 8». В каждую папку помещён документ с ответом на соответствующий вопрос, на нужный фрагмент документа поставлена закладка с тем же именем. Закладка по заданию 3 не создавалась: это задание выполняется через список последних открытых документов, а не через работу с конкретным документом.

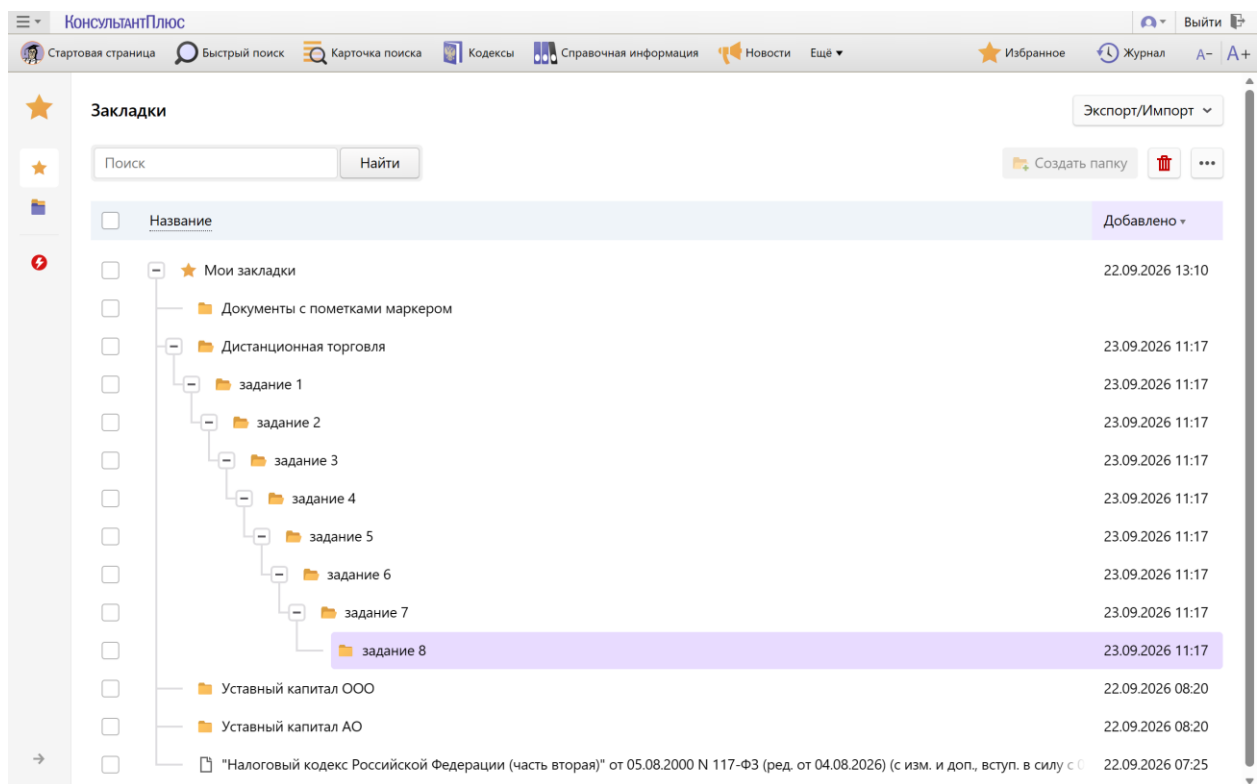


Рис. 9.1. Восемь созданных папок «задание 1» ... «задание 8» в Избранном

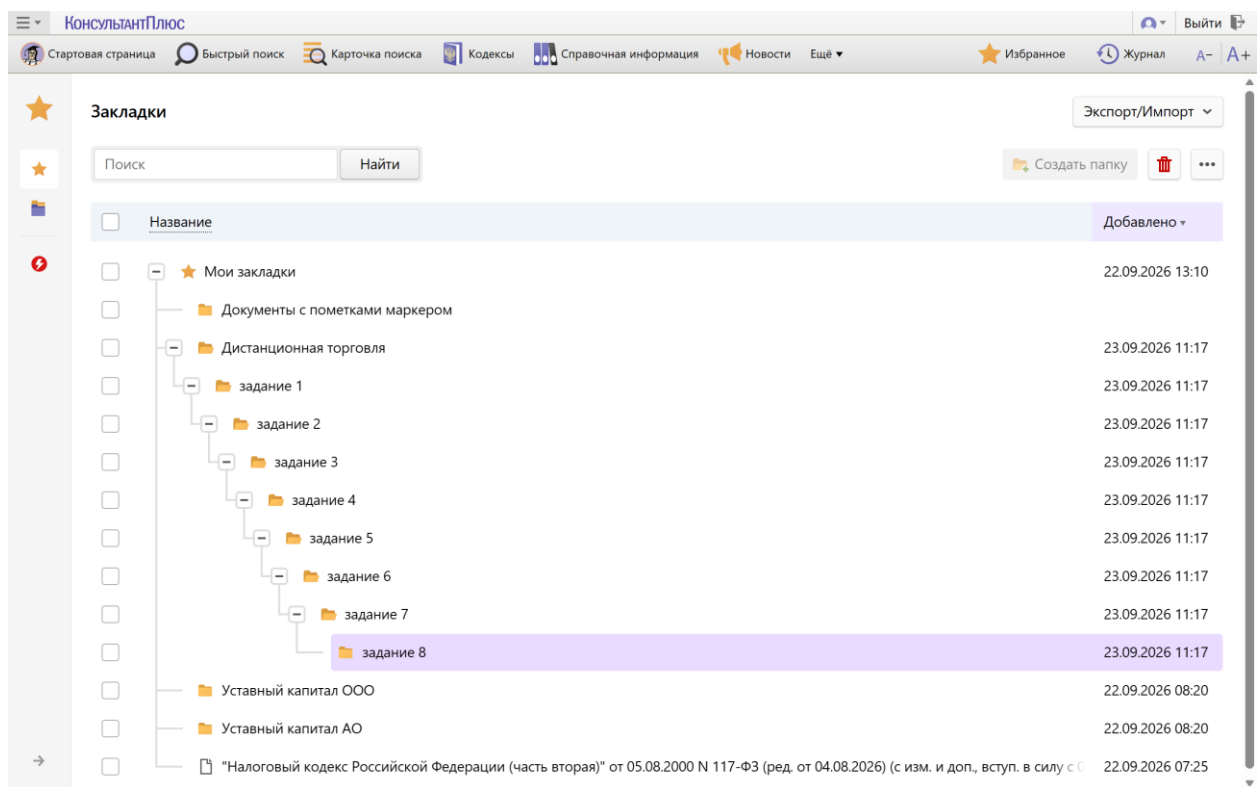


Рис. 9.2. Избранное: папки и закладки с документами

В Избранном системы два самостоятельных раздела: «Закладки», где папки группируют закладки на фрагменты документов, и «Папки», где хранятся сами документы. Чтобы требование «поместить документ в папку» было выполнено буквально, восемь папок «задание 1» ... «задание 8» созданы

и в разделе «Папки», и в них помещены найденные документы. Папка «задание 3» оставлена пустой по той же причине, что и закладка.

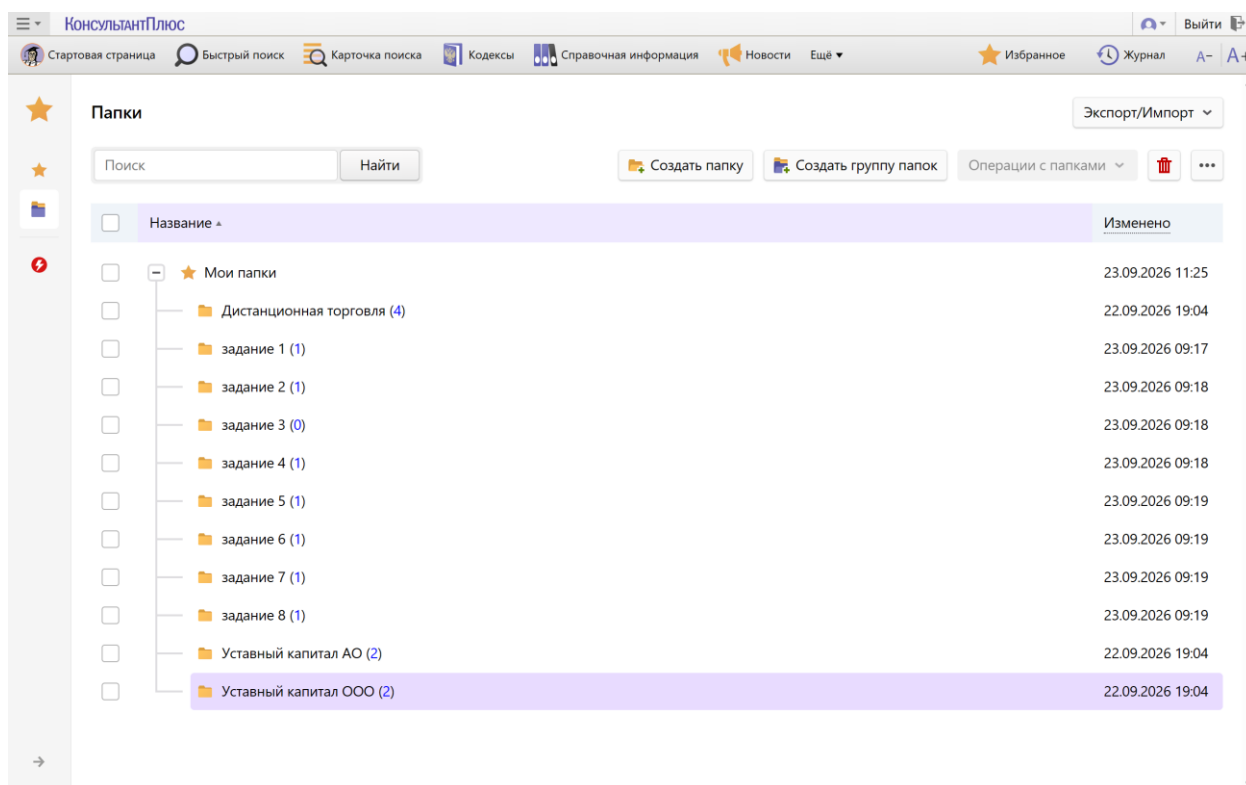


Рис. 9.3. Раздел «Папки»: папки «задание 1» ... «задание 8» с документами

Ниже перечислено, какой документ помещён в каждую папку и на какой его фрагмент поставлена закладка.

Папка «задание 1». Документ: Ситуация: Как получить социальный налоговый вычет на лечение, включая расходы на ДМС? («Электронный журнал "Азбука права"», 2026). Место закладки: фрагмент о подтверждении расходов на лекарства рецептурным бланком.

Папка «задание 2». Документ: Положение Банка России от 29.01.2018 N 630-П. Место закладки: перечень признаков ветхих банкнот, включая постороннюю надпись из двух и более знаков.

Папка «задание 3». Документ: —. Место закладки: закладка не требуется: задание выполняется через список последних открытых документов.

Папка «задание 4». Документ: Письмо Минфина России от 25.05.2026 N 03-04-05/43650 «О получении социального вычета по НДФЛ на обучение ребенка, в том числе при дистанционном обучении». Место закладки: абзац со ссылкой на подпункт 2 пункта 1 статьи 219 НК РФ.

Папка «задание 5». Документ: Готовое решение: Какие лица признаются резидентами и нерезидентами для целей исчисления НДФЛ (КонсультантПлюс). Место закладки: фрагмент о подсчёте 183 календарных дней и учёте дней въезда и выезда.

Папка «задание 6». Документ: Налоговый кодекс РФ (часть вторая), статья 162. Место закладки: подпункт 2 пункта 1: суммы, иначе связанные с оплатой реализованных товаров.

Папка «задание 7». Документ: Типовая ситуация: Подарки сотрудникам и их детям: как оформить и учесть (Издательство «Главная книга», 2026). Место закладки: фрагмент о начислении НДС при безвозмездной передаче подарков.

Папка «задание 8». Документ: Налоговый кодекс РФ (часть вторая), статья 346.12. Место закладки: пункт 4.1 и подпункт 15 пункта 3 — ограничение по средней численности работников.

Выводы

По всем восьми вопросам документы с ответами найдены в обеих системах. В КонсультантПлюс ответы получены из нормативных актов (Налоговый кодекс РФ, акты Банка России, приказ Росстата) и писем Минфина и ФНС России — эти документы в некоммерческой интернет-версии открываются полностью. В системе ГАРАНТ по тем же формулировкам выполнен поиск и получены списки документов.

В системе «КонсультантПлюс: Студент» под учётной записью пользователя созданы восемь папок «задание 1» ... «задание 8», в них помещены найденные документы, и на нужные фрагменты поставлены закладки с теми же именами. Таким образом требования задания выполнены полностью.